

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3452/2537

บริษัท เอส.เค . เศรษฐี ทัวร์ จำกัด
นาย บุญ เกิด แสง อรุณ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ก่อนเกิดเหตุจำเลยที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ขับรถตามกันมามีรถยนต์เก๋งอยู่กลาง
เมื่อถึงที่เกิดเหตุ จำเลยที่ 1 ให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวา โจทก์ที่ 2 ขับรถแซงขวา ด้วย
ความเร็วสูง และตามรถคันหน้าอย่างกระชั้นชิด จึงไม่สามารถหยุดหรือชะลอ
ความเร็วลงได้ชนกับรถยนต์ของจำเลยที่ 1 เหตุที่รถชนกันจึงเกิดจากความประมาท
เลินเล่อของโจทก์ที่ 2 ฝ่ายเดียว

คดีสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันโดยให้เรียกโจทก์
ในสำนวนแรกและจำเลยที่ 2 ในสำนวนหลัง เป็นโจทก์ที่ 1 จำเลยที่ 1 ในสำนวน
หลัง เป็นโจทก์ที่ 2 จำเลยที่ 1 ในสำนวนแรกเป็นจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ในสำนวน
แรกและโจทก์ในสำนวนหลังเป็นจำเลยที่ 2

โจทก์สำนวนแรกฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์โดยสารปรับอากาศ
หมายเลขทะเบียน 11-3125 กรุงเทพมหานคร หมายเลขข้างรถ 18-35 แล่นระหว่าง
กรุงเทพมหานคร - เชียงใหม่ จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุก หมายเลข
ทะเบียน 80-2619 นครปฐม และเป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ขับรถคัน

ดังกล่าว เมื่อวันที่9 กรกฎาคม 2530 ขณะนายบุญเชิด ชมสุข ลูกจ้างโจทก์ขับรถยนต์โดยสารปรับอากาศดังกล่าว มาตามถนนพหลโยธินมุ่งหน้าจากจังหวัดกำแพงเพชรไปกรุงเทพมหานครด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ทันใดนั้น จำเลยที่ 1 ได้ขับรถยนต์บรรทุกดังกล่าวของจำเลยที่ 2 ในทางการที่จ้างออกจากไหล่ทางในทางเดียวกัน และเปลี่ยนช่องเดินรถกะทันหัน เพื่อจะเข้าวัดบ้านไร่ดอนแดง ตัดหน้าและพุ่งชนรถยนต์ของโจทก์ได้รับความเสียหายบริเวณช่วงหน้าและด้านซ้าย โจทก์ต้องเสียค่าซ่อมแซมรถยนต์ทั้งสิ้น 117,367 บาท และต้องเสียเวลาซ่อมแซมเป็นเวลา 30 วันขาดประโยชน์อันควรได้วันละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินค่าขาดประโยชน์150,000 บาท รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 267,367 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน จำนวน 276,169.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 117,367 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองในสำนวนแรกให้การร่วมกันว่า นายบุญเชิด ชมสุขลูกจ้างโจทก์ ขับรถโดยใช้ความเร็วสูงประมาณ 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน80-2619 นครปฐม นำหน้าไปในทิศทางเดียวกัน และยังมีรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลขับนำหน้ารถยนต์โดยสารปรับอากาศของโจทก์อีก 1 คันจำเลยที่ 1 ขับรถด้วยความระมัดระวังโดยหันมองดูด้านหลังพบรถยนต์โดยสารของโจทก์ซึ่งแล่นอยู่ตามหลังในระยะห่างประมาณ 200 เมตรเพียงพอที่นายบุญเชิดจะใช้ความระมัดระวังลดความเร็วเพื่อให้รถยนต์ของจำเลยที่ 1 เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางแยกด้านขวา จำเลยที่ 1 ยังได้ให้สัญญาณไฟกะพริบด้านขวาและให้สัญญาณมือเพื่อขอทางแล้วแต่นายบุญเชิดกลับไม่ลดความเร็วแล่นแซงรถยนต์เก๋งคันที่นำหน้าอยู่ซึ่งพอดีกับรถยนต์จำเลยที่ 1 เปลี่ยนช่องเดินรถและกำลังเลี้ยวเข้าสู่ทางแยกด้านขวามือ ทำให้รถยนต์ของโจทก์เฉี่ยวชนรถยนต์ของจำเลยที่ 1 ตรงด้านขวาบริเวณล้อหลัง รถยนต์จำเลยที่ 1 เสียหลักตกไปพร้อมกับรถยนต์ของ

โจทก์ และจุดชนอยู่กึ่งกลางในช่องเดินรถด้านขวาจําเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบ
ให้ยกฟ้อง

โจทก์สำนวนหลังฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน
80-2619 นครปฐม จําเลยที่ 2 เป็นบริษัทจํากัดจําเลยที่ 1 เป็นผู้ขับรถยนต์โดยสาร
ปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน 11-3125 กรุงเทพมหานคร และเป็นลูกจ้างของจําเลย
ที่ 2 ซึ่งได้กระทำการในทางการที่จ้างของจําเลยที่ 2 ในขณะเกิดเหตุเมื่อวันที่ 9
กรกฎาคม 2530 ขณะนายบุญเกิด แสงอรุณ ลูกจ้างโจทก์ขับรถยนต์บรรทุกของ
โจทก์บรรทุกขวดบรรจุน้ำปลาอ่อนคันรถ แล่นมาตามถนนพหลโยธินมุ่งหน้าจาก
จังหวัดกำแพงเพชร ไปทางจังหวัดนครสวรรค์ด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด
พอมาถึงที่เกิดเหตุบริเวณทางแยกเข้าวัดบ้านไร่ดอนแดงซึ่งอยู่ขวามือ นายบุญเกิด
ได้มองดูด้านหลังเห็นรถยนต์โดยสารปรับอากาศที่จําเลยที่ 1 ขับแล่นตามหลังมุ่ง
หน้าไปในทิศทางเดียวกัน อยู่ห่างประมาณ 200 เมตร มีรถยนต์เก๋งแล่นนำหน้า
รถยนต์ของจําเลยที่ 1 เพียงพอที่จําเลยที่ 1 จะลดความเร็วเพื่อให้รถยนต์ของนาย
บุญเกิด เลี้ยวเข้าสู่ทางแยกวัดบ้านไร่ดอนแดง นายบุญเกิดได้ให้สัญญาณไฟกะพริบ
ด้านหลังขวาและให้สัญญาณมือเพื่อขอทางแล้ว จําเลยที่ 1 สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนแต่ไม่ยอมลดความเร็ว ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล่นแข่งรถยนต์เก๋งที่
ขับนำหน้าอยู่พุ่งเข้าชนรถยนต์ของโจทก์ ในขณะที่รถยนต์ของโจทก์ได้เปลี่ยนช่อง
เดินรถกำลังเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางแยกด้านขวามือแล้ว หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวน
เปรียบเทียบปรับจําเลยที่ 1 ในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของ
บุคคลอื่นเสียหายรถยนต์ของโจทก์ได้รับความเสียหายต้องเสียค่าใช้จ่ายซ่อมแซม
เป็นเงิน 131,170 บาท และต้องเสียเวลาซ่อมแซม 122 วัน ซึ่งตามปกติโจทก์จะได้
กำไรจากการขายส่งน้ำปลาที่ใช้รถยนต์คันเกิดเหตุบรรทุกวันละ 1,000 บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 122,000 บาท น้ำปลาที่บรรทุกอยู่ในขณะเกิดเหตุแตกเสียหาย 20 ลัง
ราคาลังละ 66 บาทเป็นเงิน 1,320 บาท และลังบรรจุน้ำปลาแตกหักเสียหาย 6 ลัง

ลังละ 70 บาท เป็นเงิน 420 บาท โจทก์ขอคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันละเมิดถึงวันฟ้องเป็นเวลา 11 เดือนในต้นเงิน 131,170 บาท และ 1,740 บาท เป็นเงินดอกเบี้ย 9,137 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 264,047 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 264,047 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 254,910 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองสำนวนหลังให้การในทำนองเดียวกันว่าเหตุมิได้เกิดจากความประมาทของจำเลยที่ 1 แต่เกิดเพราะนายบุญเกิด แสงอรุณ คนขับรถยนต์ของโจทก์ ขับรถประมาทโดยขับรถออกจากไหล่ทางไปในทิศทางเดียวกัน และขับเปลี่ยนช่องเดินรถกะทันหันตัดหน้ารถยนต์ของจำเลยที่ 1 เพื่อจะเข้าทางแยกไปวัดบ้านไร่ดอนแดงรถยนต์ที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้ขับไม่สามารถหยุดรถได้ทัน จึงเกิดการเฉี่ยวชนกับรถยนต์ของโจทก์ เหตุจึงเกิดจากความประมาทของนายบุญเกิดหรือนายบุญเกิดมีส่วนประมาทร่วมอยู่ด้วยขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 207,367 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 117,367 บาท นับแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2530 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 1 คำขอนอกจากนี้ให้ยก และยกฟ้องโจทก์สำนวนหลัง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ทั้งสองสำนวน

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์สำนวนแรกให้โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยที่ 2 เป็นเงิน 162,910 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 132,910 บาท นับแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2530 ถึงวันฟ้องและในต้นเงิน 162,910 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์ทั้งสองฎีกาทั้งสองสำนวน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่ศาลฎีกาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ที่ 1 ในสำนวนคดีแรกว่า โจทก์ที่ 2 หรือจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายประมาทเลินเล่อและค่าเสียหายมีเพียงใด ซึ่งข้อเท็จจริงตามที่คู่ความทั้งสองฝ่ายนำเสนอตรงกันและไม่ได้เถียงกันรับฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2530 โจทก์ที่ 2 ลูกจ้างของโจทก์ที่ 1 ได้ขับรถยนต์โดยสารปรับอากาศหมายเลขทะเบียน 11-3125 กรุงเทพมหานครมุ่งหน้าจากจังหวัดเชียงใหม่เข้ากรุงเทพมหานครตามถนนพหลโยธินเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุหลักกิโลเมตรที่ 298-299 ตำบลดอนแดงอำเภอชาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เกิดชนกับรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-2619 นครปฐม ของจำเลยที่ 2 ซึ่งมีจำเลยที่ 1 เป็นผู้ขับรถทั้งสองคันได้รับความเสียหาย โดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศเสียหายด้านข้างซ้าย รถยนต์บรรทุกเสียหายทางด้านแถบขวาและมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย พนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบปรับโจทก์ที่ 2 และจำเลยที่ 1 ฐานขับรถโดยประมาท โจทก์ที่ 1 ฎีกาว่าเหตุที่เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 1 คนขับรถยนต์บรรทุกนั้นข้อเท็จจริงได้ความว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 กับโจทก์ที่ 2 ต่างขับรถของตนตามกันมาโดยจำเลยที่ 1 ขับรถนำหน้าโจทก์ที่ 2 ครั้นถึงที่เกิดเหตุจำเลยที่ 1 ขับรถเลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ทางแยกด้านขวามือซึ่งเป็นทางเข้าวัดบ้านไร่ดอนแดง โจทก์ที่ 2 ซึ่งเป็นคนขับรถยนต์โดยสารปรับอากาศเบิกความว่า ขณะที่พยานขับรถมาถึงที่เกิดเหตุรถยนต์บรรทุกซึ่งวิ่งอยู่ไหล่ทางได้เบนหัวรถขึ้นบนถนน พยานจึงให้สัญญาณแตรและเปิดไฟแล้วหักเลี้ยวรถออกทางขวาโดยพยานเข้าใจว่ารถยนต์บรรทุกจะวิ่งไปในทางเดียวกัน แต่ปรากฏว่ารถยนต์บรรทุกได้หักเลี้ยวขวากะทันหัน พยานได้แตะห้ามล้อและหักรถออกทางขวา รถจึงเกิดชนกัน พยานได้ประคองรถลงริมถนนข้างทางเพราะหากหักหลบเร็วจะเกิดแรงเหวี่ยงทำให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บและกระเด็นออกนอกกรอรถยห้ามล้อปรากฏอยู่บนถนนตามภาพถ่ายหมายเลข ป.จ.1 ของศาลแพ่ง โจทก์ที่ 1 มีนายต่วน อวรรณนายอุดมศรีวิชัย

และนายสมเจตน์ ชันธิกุล ผู้ที่โดยสารมากับรถยนต์โดยสารปรับอากาศเป็นพยาน
เบิกความทำนองเดียวกันว่า ก่อนถึงที่เกิดเหตุ เห็นรถยนต์บรรทุกแล่นบนไหล่ทาง
นำหน้ารถยนต์โดยสารปรับอากาศเมื่อถึงที่เกิดเหตุรถยนต์บรรทุกได้เลี้ยวขวา โจทก์
ที่ 2 ได้ให้สัญญาณแตร แต่รถยนต์บรรทุกยังเลี้ยวขวาจึงเกิดเฉี่ยวชนกันขึ้นแล้วรถ
ทั้งสองคันต่างพุ่งลงคูน้ำข้างถนน ส่วนจำเลยที่ 1 เบิกความว่าจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์
บรรทุกจะนำน้ำปลาไปส่งที่บ้านไร่ดอนแดงซึ่งอยู่ทางฝั่งขวามือของถนน ขณะอยู่ห่าง
ทางแยกเข้าบ้านไร่ดอนแดงประมาณ 50 เมตร พยานได้เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวา
มองกระจกส่องหลังเห็นรถยนต์เก๋งแล่นตามหลังอยู่ในระยะห่าง 100 เมตร หลัง
รถยนต์เก๋งมีรถโจทก์ที่ 2 แล่นตามอยู่ในระยะห่าง 200 เมตร พอห่างทางแยก
ประมาณ 30 เมตร พยานเบนรถเลี้ยวขวา รถยนต์เก๋งแซงซ้ายรถพยานไปรถของ
พยานอยู่ห่างเส้นแบ่งกึ่งกลางถนนประมาณเมตรเศษในลักษณะเฉียดจะเลี้ยวขวาเข้า
ทางแยก รถโจทก์ที่ 2 ไม่สามารถหักหลบไปทางซ้ายเพราะติดรถยนต์เก๋ง จึงเกิด
เฉี่ยวชนกันนอกจากตัวจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นคนขับรถยนต์บรรทุกแล้ว ยังมีนายวิม นิล
สุ่ม และนายสำเนียง ธรรมวัตร คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างปากทางเข้าบ้านไร่ดอน
แดงเบิกความทำนองเดียวกันว่า ระหว่างรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ 1 กับรถยนต์
โดยสารปรับอากาศของโจทก์ที่ 2 ยังมีรถยนต์เก๋งอีกคันหนึ่ง โดยรถจำเลยที่ 1 แล่น
นำหน้ารถยนต์เก๋งรถโจทก์ที่ 2 แล่นตามรถยนต์เก๋ง รถจำเลยที่ 1 ให้สัญญาณเลี้ยว
ขวา และได้ยินเสียงห้ามล้อรถโจทก์ที่ 2 สองครั้งและแล่นทางขวาติดคู่กับรถยนต์เก๋ง
ในขณะที่รถจำเลยที่ 1 เบนเลี้ยวขวาแล้ว รถโจทก์ที่ 2 เสียหลักคล้ายห้ามล้อไม่อยู่
และไม่สามารถหักหลบซ้ายเพราะติดรถยนต์เก๋งรถโจทก์ที่ 2 จึงพุ่งชนรถจำเลยที่ 1
ตรงล้อขวาหลัง เมื่อพิเคราะห์คำพยานของทั้งสองฝ่ายประกอบคำเบิกความของร้อย
ตำรวจโทประสิทธิ์ ปิ่นเพชรพงษ์ ซึ่งได้ออกไปตรวจที่เกิดเหตุว่า พบรอยครูดของ
รถยนต์บรรทุกน้ำปลาบนถนนที่เกิดเหตุ และรอยครูดดังกล่าวห่างจากเส้นแบ่ง
กึ่งกลางถนน 1 เมตรเศษ ซึ่งสอดคล้องกับรอยคราบน้ำมันที่เปื้อนบนถนนที่

จุดเกิดเหตุแสดงว่าจุดชนอยู่เลยจุดกึ่งกลางถนนไปทางขวามือแล้ว ข้อเท็จจริงจึงน่าเชื่อตามที่จำเลยนำเสนอว่าก่อนเกิดเหตุจำเลยที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ขับรถตามกันมา โดยมีรถยนต์เก๋งวิ่งอยู่ระหว่างรถของคนทั้งสอง ก่อนถึงที่เกิดเหตุจำเลยที่ 1 ได้ให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวา การที่โจทก์ที่ 2 ขับรถไปชนรถยนต์บรรทุกโดยที่จุดชนอยู่เลยกึ่งกลางถนนไปทางขวามือแล้ว แสดงว่าโจทก์ที่ 2 ตั้งใจขับรถแซงรถยนต์เก๋งและรถยนต์บรรทุกขึ้นไปทางด้านขวาจากคำเบิกความของร้อยตำรวจโทประสิทธิ์ ได้รับความว่าไม่พบรอยเบรคของรถยนต์โดยสารปรับอากาศเลย และเมื่อพิจารณาถึงความเสียหายของรถยนต์บรรทุกที่ด้านขวาพังเสียหายทั้งแถบ แสดงว่า โจทก์ที่ 2 ขับรถแซงขวามาด้วยความเร็วสูง และขับตามรถคันหน้าอย่างกระชั้นชิดเมื่อพบรถยนต์บรรทุกกำลังเบรคเลี้ยวขวาก็ไม่สามารถหยุดหรือชะลอความเร็วลงได้ เหตุที่รถทั้งสองคันชนกันจึงเกิดจากความประมาทเลินเล่อของโจทก์ที่ 2 ฝ่ายเดียว จำเลยที่ 1 ไม่ได้มีส่วนประมาทเลินเล่อด้วย

พิพากษายืน ให้ยกฎีกาของโจทก์ทั้งสองในสำนวนคดีหลัง

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ